

OKRESNÍMU SOUDU V PROSTĚJOVĚ

Havlíčková 2936/16, 796 77 Prostějov

Datovou schránkou

V Ospělově dne 1. října 2026

**SPOLEČNÝ NÁVRH NA PŘIZNÁNÍ NÁROKU NA BEZPLATNOU OBHAJOBU
A NA USTANOVENÍ OBHÁJCE**

ve věcech obnovy řízení sp. zn. 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026

Navrhovatel / odsouzený	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Řízení I	15 Nt 3104/2026 – obnova řízení navazujícího na původní věc 2 T 104/2010
Řízení II	15 Nt 3106/2026 – obnova řízení navazujícího na původní věc 2 T 65/2011
Veřejná zasedání	12. 10. 2026 v 9:00 a 13. 10. 2026 v 9:00
Návrh	přiznat nárok na bezplatnou obhajobu a ustanovit obhájce pro obě řízení

JÁDRO NÁVRHU

Žádám, aby mi soud v obou řízeních podle § 33 odst. 2 trestního řádu přiznal nárok na bezplatnou obhajobu a následně mi ustanovil obhájce. Moje nemajetnost je aktuálně a podrobně doložena pravomocným usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2026, č. j. 6 As 207/2026-26. Současně jde o odborně a právně složité věci, v nichž se bezprostředně řeší význam forenzního měření THC/THCA, vzorkování, homogenizace, dekarboxylace a nejistoty měření pro trestní odpovědnost.

I. Doložená nemajetnost

Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 22. 9. 2026, č. j. 6 As 207/2026-26, na základě mnou předloženého prohlášení o osobních, majetkových a výtěžkových poměrech a výpisu z účtu zjistil, že mým jediným příjmem je invalidní důchod ve výši 25 821 Kč měsíčně, zatímco průměrné měsíční výdaje činí 30 744 Kč, a že výdaje dlouhodobě převyšují příjmy. NSS proto shledal zvláště závažné důvody pro úplné osvobození od soudních poplatků a současně mi ustanovil advokátku. **Navrhuji ustanovit mi prostějovského advokáta Mgr. Miroslava Burgeta obeznámeného s touto a dalšími mými kauzami.**

Jsem si vědom, že rozhodnutí NSS bylo vydáno v jiném typu řízení a Okresní soud v Prostějově jím není při rozhodování podle trestního řádu formálně vázán. Jde však o zcela čerstvé soudní zjištění týchž osobních a majetkových poměrů, které přímo dokládá, že nemám dostatečné prostředky k hrazení nákladů obhajoby.

II. Právní základ návrhu

Podle § 33 odst. 2 trestního řádu má obviněný, který nemá dostatečné prostředky k hrazení nákladů obhajoby, nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Žádám o přiznání bezplatné obhajoby, neboť moje aktuální majetkové poměry neumožňují náklady obhajoby hradit ani jen zčásti bez dalšího zadlužení a závislosti na rodinné pomoci.

Současně žádám, aby po přiznání tohoto nároku soud ustanovil obhájce. Pokud soud shledá, že je v některé z obou věcí současně dán důvod nutné obhajoby podle § 36a odst. 2 trestního řádu, žádám, aby postupoval rovněž podle §§ 38 a 39 trestního řádu.

III. Potřeba odborné obhajoby v obou řízeních

Návrhy na obnovu se netýkají pouze obecného právního hodnocení. Jejich důkazní jádro zasahuje do odborných otázek způsobu odběru a reprezentativnosti vzorku, homogenizace, vztahu THC a THCA, účinku zahřátí a dekarboxylace při plynové chromatografii, interpretace výsledku jako Δ^9 -THC či „total THC“ a nejistoty měření. Tyto otázky jsou přímo spojeny s hodnocením znaleckých a odborných závěrů použitých v mých původních trestních věcech.

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 3/2026 ZE DNE 25. 9. 2026

Unie obhájců ČR označila absenci regulace THCA a analytické dokazování za závažný a dosud uspokojivě nevyřešený problém a výslovně uvedla, že způsob laboratorního stanovení THC může v konkrétní věci rozhodnout o tom, zda bude

jednání posouzeno jako legální, přestupkové, nebo trestné. Tento odborný a právní přesah výrazně podporuje potřebu kvalifikované obhajoby při veřejném projednání obou návrhů na obnovu.

Stejný problém má nyní i výslovný unijní rozměr. Ve stížnosti Evropskému veřejnému ochránci práv ze dne 27. 9. 2026 jsem doložil, že EUDA sama připustila, že rozdíly v analytických metodách, zacházení s THC/THCA, přípravě a skladování vzorku a nejistotě měření mohou ovlivnit výsledky, avšak současně uvedla, že nevede systematický přehled metod používaných forenzními laboratořemi členských států a neprovedla jejich systematické srovnávací hodnocení. Tato stížnost není předkládána jako důkaz důvodnosti obnovy sama o sobě, ale jako doklad objektivní odborné složitosti a evropského přesahu otázek, které mají být v obou řízeních projednávány.

IV. Návrh na konkrétního obhájce

Navrhuji ustanovit mi prostějovského advokáta Mgr. Miroslava Burgeta obeznámeného s touto a dalšími mými kauzami. NSS přihlédl k osobě Mgr. Zuzany Candiglioty, advokátky, Burešova 615/6, Brno, kterou mi dne 22. 9. 2026 ustanovil. resp. tomu, že mě tato advokátka v minulosti zastupovala a je s širším kontextem věci již částečně seznámena. Ustanovení Mgr. Miroslava Burgeta by proto podpořilo kontinuitu právní pomoci a hospodárnost přípravy na bezprostředně se blížící veřejná zasedání. Nebude-li její ustanovení možné, žádám o ustanovení jiného obhájce bez zbytečného odkladu.

V. Návrh výroku

Navrhuji, aby Okresní soud v Prostějově rozhodl takto:

- I. Mgr. Dušanu Dvořákovi se pro řízení vedená pod sp. zn. 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026 přiznává nárok na bezplatnou obhajobu podle § 33 odst. 2 trestního řádu.
- II. Mgr. Dušanu Dvořákovi se pro obě uvedená řízení ustanovuje obhájce.
- III. O návrhu bude rozhodnuto bezodkladně s ohledem na veřejná zasedání nařízená na 12. 10. 2026 a 13. 10. 2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy

1. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2026, č. j. 6 As 207/2026-26.
2. Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026 k absenci regulace THCA a analytickému dokazování v trestních věcech uvedené níže.
3. Complaint to the European Ombudsman – EUDA and comparability of THC data ze dne 27. 9. 2026.

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 3/2026 K ABSENCI REGULACE THCA A K ANALYTICKÉMU DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍCH VĚCÍCH

25/09/2026

Unie obhájců České republiky upozorňuje na závažný a dosud uspokojivě nevyřešený problém právního posuzování výrobků obsahujících kyselinu tetrahydrokanabinolovou (THCA). Jde o otázku, která má nejen regulatorní, ale i důkazní rozměr. Způsob laboratorního stanovení obsahu THC může v konkrétní věci rozhodnout o tom, zda bude jednání posouzeno jako legální, přestupkové, nebo trestné.

THCA je přirozeně se vyskytující kanabinoid obsažený v rostlině konopí. Samotná THCA není v platném českém právu výslovně zařazena mezi návykové látky, psychomodulační látky ani prekursory drog. Z chemického hlediska se však může za určitých podmínek, zejména zahřátím, přeměnit na THC, které již návykovou látkou je. V praxi se výrobky s obsahem THCA objevují zejména ve formě sušených květů, vape produktů, liquidů či jiných konopných výrobků. Pokud obsah THC nepřekračuje zákonný limit, mohou být tyto výrobky uváděny na trh. Právní problém nastává ve chvíli, kdy je THCA při posuzování konkrétní věci fakticky započítávána jako THC, aniž by k tomu existovala jasná zákonná opora.

Podle Unie obhájců musí být THCA a THC důsledně rozlišovány. Pouhá skutečnost, že se THCA může při zahřátí přeměnit na THC, neznamená, že s ní lze pro účely trestního nebo správního práva automaticky nakládat jako s THC. Takový závěr by byl v rozporu se zásadou zákonnosti a v trestních věcech by mohl

nepřípustně rozšiřovat trestní odpovědnost. Zvláštní pozornost je třeba věnovat také analytickému dokazování. Některé postupy používané při stanovení obsahu THC, zejména metody založené na zahřívání vzorku, mohou vést k dekarboxylaci THCA na THC přímo během laboratorního zpracování. Výsledek tak nemusí vyjadřovat pouze množství THC přítomné ve vzorku v době jeho zajištění, ale i THC vzniklé až následkem zvolené analytické metody.

Právě zde se právní a odborná rovina problému protínají. Má-li být trestní odpovědnost vyvozována z obsahu THC, musí být bez důvodných pochybností zřejmé, zda byl zjištěn skutečný obsah THC ve vzorku, nebo tzv. celkový THC potenciál zahrnující i THCA po její přeměně. Tato otázka může mít zásadní význam nejen pro samotnou trestnost jednání, ale i pro jeho právní kvalifikaci.

Mezinárodní forenzní metodické podklady, včetně metodiky UNODC, rozlišují mezi stanovením THC, THCA a tzv. total THC. Zároveň upozorňují, že u některých analytických metod dochází k přeměně kyselých kanabinoidů, zejména THCA, na THC. O to důležitější je, aby použitá metoda odpovídala konkrétní právně rozhodné otázce a byla pro daný účel skutečně vhodná. Unie obhájců považuje za nepřijatelné, aby hranice mezi beztrestností, přestupkovou odpovědností a trestním stíháním byla v praxi určována především laboratorní metodou, jejíž výsledek může zahrnovat i THC vzniklé až během analýzy. Stát nemůže ponechat právní režim THCA nejasný a současně přenášet důsledky této nejistoty na obviněné.

Do přijetí jednoznačné právní úpravy musí orgány činné v trestním řízení, soudy i znalci postupovat zdrženlivě. V pochybnostech je třeba respektovat zásadu in dubio pro reo a požadavek nullum crimen sine lege. THCA nelze bez jasné zákonné opory započítávat do množství THC rozhodného pro trestní posouzení jen proto, že se při zvolené analytické metodě přemění na THC. Řešení je především legislativní a regulatorní. Pokud stát považuje výrobky obsahující THCA za rizikové, musí pro ně stanovit předvídatelný a přiměřený právní rámec. Ten má jasně určit, kdy je právně rozhodný skutečný obsah THC, kdy je relevantní THCA a zda, případně za jakých podmínek, lze pracovat s teoretickým THC potenciálem.

Unie obhájců proto vyzývá své členy, aby prezidium informovali o případech, v nichž právní posuzování THCA nebo analýza THC a THCA vyvolává pochybnosti o zákonnosti postupu, o zachování práva na obhajobu nebo o přezkoumatelnosti odborného důkazu. Unie bude vývoj této problematiky nadále sledovat a je připravena na upozorněné případy procesně i odborně reagovat. Plné znění stanoviska je k dispozici [zde](#).

V Praze dne 25. 9. 2026

JUDr. Petr Svoboda

člen prezidia Unie obhájců ČR